

中华人民共和国通信行业标准

XX XXXXX—XXXX

移动互联网应用程序（APP）用户权益
保护测评规范

Test and Evaluation specification of user rights protection of mobile Internet
applications

（报批稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

目 次

前 言	III
引 言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 违规收集个人信息	2
5.1 概述	2
5.2 未见明示	2
5.3 有明示未同意	2
5.4 明示不清晰	3
5.5 未见明示 SDK	3
5.6 明示 SDK 未同意	3
5.7 明示 SDK 不清晰	3
5.8 同意不清晰	3
5.9 默认同意	3
6 超范围收集个人信息	3
6.1 概述	3
6.2 超范围收集	4
6.3 超频次收集	4
6.4 SDK 超范围收集	4
6.5 SDK 超频次收集	4
6.6 静默后台超范围收集	4
6.7 静默后台超频次收集	4
6.8 SDK 静默后台超范围收集	5
6.9 SDK 静默后台超频次收集	5
7 违规使用个人信息	5
7.1 概述	5
7.2 未明示共享	5
7.3 未同意共享	5
7.4 明示共享不清晰	6
7.5 服务器端共享	6
8 强制用户使用定向推送功能	6
8.1 概述	6
8.2 未标明定推	6
8.3 未明示第三方个人信息来源	6

8.4 未标识定推	6
8.5 未提供关闭选项	6
9 APP 强制、频繁、过度索取权限	6
9.1 概述	6
9.2 不给权限 APP 退出或关闭	7
9.3 不给权限 APP 弹窗循环	7
9.4 申请无关权限	7
9.5 过度申请权限	7
9.6 频繁申请权限	7
10 APP 频繁自启动和关联启动	7
11 欺骗误导强迫行为	7
11.1 概述	8
11.2 信息窗口关不掉	8
11.3 欺骗误导强迫下载、安装、使用 APP	8
11.4 欺骗误导强迫点击跳转	8
12 欺骗误导用户提供个人信息	8
13 应用分发平台上的 APP 信息明示不到位	8
14 应用分发平台责任落实不到位	9

前 言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、OPPO广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、北京奇虎科技有限公司、华为技术有限公司、北京字节跳动科技有限公司、北京三快在线科技有限公司、小米科技有限责任公司、阿里巴巴(中国)有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京快手科技有限公司、荣耀终端有限公司、北京京东尚科信息技术有限公司。

本文件主要起草人：武林娜、王艳红、杜云、宋恺、卜英华、刘陶、周飞、陈鑫爱、李京典、李可心、王淞鹤、宁华、李腾、毛欣怡、贾科、姚一楠、衣强、王宇晓、李昞婧、杨骁涵、安潇羽、刘凯红、方强、周圣炎、贾雪飞、林冠辰、落红卫、赵晓娜、李然。

引 言

本文件根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律要求，依据《工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》提出检测细则，进一步促进移动互联网行业的健康稳定发展。

移动互联网应用程序（APP）用户权益保护测评规范

1 范围

本文件规定了APP用户权益保护的测评规范，包括针对违规收集个人信息、超范围收集个人信息、违规使用个人信息、定向推送、权限索取行为、自启动和关联启动行为、欺骗误导强迫行为、个人信息获取行为等违规行为的典型检测场景，以及针对移动应用分发平台信息展示和移动应用分发平台管理的检测细则。

本文件适用于规范移动互联网应用程序提供者收集使用个人信息处理活动，也适用于主管部门、第三方评估机构等组织对移动互联网应用程序收集使用个人信息行为进行监督、管理和评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YD/T 3628—2019 5G移动通信网 安全技术要求

3 术语和定义

YD/T 3628—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

移动智能终端 smart mobile terminal

能够接入移动通信网，具有能够提供应用软件开发接口的操作系统，具有安装、加载和运行应用软件能力的终端。

3.2

移动互联网应用程序 mobile application software

可安装在移动智能终端内，能够利用移动智能终端操作系统提供的公开开发接口，实现某项或某几项特定任务的计算机软件，包含移动智能终端预置应用软件、小程序、快应用以及互联网信息服务提供者提供的、可以通过网站和应用商店等应用分发平台下载、安装、升级的应用软件。

3.3

收集 collect

获取个人信息的活动。

3.4

软件开发工具包 software development kit

协助软件开发的软件库，包括相关的二进制、文档、范例和工具的集合。

3.5

用户永久标识符 subscription identifier

5G系统中用于签约用户永久标识的全球唯一用户标识符。

[来源：YD/T 3628—2019，3.1.29]

3.6

用户隐藏标识符 subscription concealed identifier

5G系统中用于对SUPI进行隐私保护的一次性用户标识符，包含方案输出以及用于归属网络路由和保护方案使用所需的附加非隐藏信息。

[来源：YD/T 3628—2019，3.1.30]

3.7

静默状态 silence state

APP处于前台，用户未使用该APP的任何相关功能且未主动触发任何操作的状态。

3.8

定向推送 directional push

基于特定个人信息主体的网络浏览历史、兴趣爱好、消费记录和习惯等个人信息，向该个人信息主体推荐或展示信息内容、提供商品或服务的搜索结果以及推送商业广告等活动。

注：业务实践中，定向推送也被称为个性化展示或个性化推荐。本文件中同时使用定向推送、个性化展示和个性化推荐，具有相同含义。

3.9

应用分发平台 application distribution platform

提供APP下载、安装、升级等分发服务的平台，包括网站、应用商店、APP等各类平台。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP	移动应用软件	Application
IMEI	国际移动设备识别码	International Mobile Equipment Identity
IMSI	国际移动用户识别码	International Mobile Subscriber Identity
MAC	媒体存取控制	Media Access Control
SDK	软件开发工具包	Software Development Kit
SUCI	用户隐藏标识符	SUBscription CONCEALED Identifier
SUPI	用户永久标识符	SUBscription Permanent Identifier

5 违规收集个人信息

5.1 概述

违规收集个人信息的行为包括未见明示、有明示未同意、明示不清晰、未见明示SDK、明示SDK未同意、明示SDK不清晰、同意不清晰、默认同意，出现上述任意一种行为，则判定为违规收集个人信息。

5.2 未见明示

APP未以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示个人信息处理的目的、方式和范围，收集IMEI、IMSI、设备MAC地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息。

5.3 有明示未同意

APP以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示个人信息处理的目的、方式和范围，未经用户同意，收集IMEI、IMSI、设备MAC地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、

日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息。

5.4 明示不清晰

APP 以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示个人信息处理的目的、方式和范围，未清晰明示处理 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息的目的、方式和范围，用户同意后，收集相应个人信息；未清晰明示在静默状态下或在后台运行时收集个人信息的目的、方式和范围，收集相应个人信息。

5.5 未见明示 SDK

APP 未以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示第三方 SDK 处理个人信息的目的、方式和范围，第三方 SDK 收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息。

5.6 明示 SDK 未同意

APP 以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示第三方 SDK 处理个人信息的目的、方式和范围，未经用户同意，第三方 SDK 收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息。

5.7 明示 SDK 不清晰

APP 以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示第三方 SDK 处理个人信息的目的、方式和范围，未清晰明示第三方 SDK 处理 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息的目的、方式和范围，用户同意后，第三方 SDK 收集相应个人信息；未清晰明示在静默状态下或在后台运行时第三方 SDK 收集个人信息的目的、方式和范围，第三方 SDK 收集相应个人信息。

注：5.5、5.6、5.7 节中 APP 可通过技术手段或从 SDK 获得等方式向用户明示可获知的第三方 SDK 处理的个人信息的目的、方式和范围，并向用户明示。

5.8 同意不清晰

APP 在征求用户同意环节，未提供明确的同意或拒绝选项。

5.9 默认同意

APP 在征求用户同意环节，设置为默认同意。

6 超范围收集个人信息

6.1 概述

超范围收集个人信息的行为包括超范围收集、超频次收集、SDK 超范围收集、SDK 超频次收集、静默后台超范围收集、静默后台超频次收集、SDK 静默后台超范围收集、SDK 静默后台超频次收集，出现上述任意一种行为，则判定为超范围收集个人信息。

6.2 超范围收集

APP 在收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息时，超出其所明示收集目的的直接关联范围。

6.3 超频次收集

APP 在收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息时，超频次进行收集，具体场景包括但不限于以下方式：

- a) APP 未向用户明示收集以上个人信息的频次，未经用户同意，以特定频次收集个人信息；
- b) APP 向用户明示收集以上个人信息的频次，收集个人信息的频次超出其实现产品或服务的业务功能所必需的最低频次。

示例：APP 未向用户明示收集以上个人信息的频次，未经用户同意，以每 5 分钟一次的频次读取 IMEI、设备 MAC 地址、位置信息是常见的超频次收集行为。

6.4 SDK 超范围收集

APP 向用户明示第三方 SDK 处理 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息的目的、方式和范围，第三方 SDK 收集相应个人信息时超出其所明示的收集目的的直接关联范围。

6.5 SDK 超频次收集

SDK 在收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息时，超频次进行收集，具体场景包括但不限于以下方式：

- a) APP 未向用户明示第三方 SDK 收集以上个人信息的频次，未经用户同意，第三方 SDK 以特定频次收集个人信息。
- b) APP 向用户明示第三方 SDK 收集使用以上个人信息的频次，第三方 SDK 收集个人信息的频次超出其实现产品或服务的业务功能所必需的最低频次。

6.6 静默后台超范围收集

APP 在静默状态下或在后台运行时，收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息超出其所明示的收集目的的合理关联范围。

6.7 静默后台超频次收集

APP 在静默状态下或在后台运行时，超频次收集收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息，具体场景包括但不限于以下方式：

- a) APP 未向用户明示在静默状态下或在后台运行时收集以上个人信息的频次，未经用户同意，以特定频次收集个人信息；
- b) APP 向用户明示在静默状态下或在后台运行时收集以上个人信息的频次，收集个人信息的频次超出其实现产品或服务的业务功能所必需的最低频次。

6.8 SDK 静默后台超范围收集

APP 在静默状态下或在后台运行时，第三方 SDK 收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息超出其所明示的收集目的的合理关联范围。

6.9 SDK 静默后台超频次收集

SDK 在静默状态下或在后台运行时，超频次收集 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息，具体场景包括但不限于以下方式：

- a) APP 未向用户明示在静默状态下或在后台运行时第三方 SDK 收集以上个人信息的频次，未经用户同意，在静默状态下或在后台运行时，第三方 SDK 以特定频次收集个人信息；
- b) APP 向用户明示在静默状态下或在后台运行时第三方 SDK 收集以上个人信息的频次，在静默状态或在后台运行时，第三方 SDK 收集个人信息的频次超出其实现产品或服务的业务功能所必需的最低频次。

注 1：6.4、6.5、6.8、6.9 中，APP 可通过技术手段或从 SDK 获得等方式向用户明示可获知的第三方 SDK 处理的个人信息的目的、方式和范围，并向用户明示。。

注 2：6.3、6.5、6.7、6.9 中，特定频次收集个人信息指的是以周期性的频次收集个人信息。

7 违规使用个人信息

7.1 概述

违规使用个人信息的行为包括未明示共享、未同意共享、明示共享不清晰、服务器端共享，出现上述任意一种行为，则判定为违规使用个人信息。

7.2 未明示共享

APP 未向用户明示个人信息处理的目的、方式和范围，将 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息发送给第三方 SDK 等产品或服务。

7.3 未同意共享

APP 以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示共享给第三方的行为，未经用户同意，将 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息发送给第三方 SDK 等产品或服务。

7.4 明示共享不清晰

APP 以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示个人信息处理的目的、方式和范围，未清晰明示共享的第三方身份、目的及个人信息类型，用户同意后，将 IMEI、IMSI、设备 MAC 地址、SUPI、SUCI、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息发送给第三方 SDK 等产品或服务。

7.5 服务器端共享

APP 未向用户告知且未经用户同意，将设备识别信息、商品浏览记录、搜索使用习惯、软件安装列表等个人信息传输至 APP 服务器后，向第三方产品或服务提供其收集的个人信息。

8 强制用户使用定向推送功能

8.1 概述

强制用户使用定向推送功能的行为包括未标明定推、未明示第三方个人信息来源、未标识定推、未提供关闭选项，出现上述任意一种行为，则判定为强制用户使用定向推送功能。

8.2 未标明定推

若 APP 的业务功能存在定向推送功能，未以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示，将收集的用户个人信息用于定向推送、精准营销。

8.3 未明示第三方个人信息来源

若 APP 定向推送功能使用了来自第三方的用户个人信息，在进行定向推送时，未以个人信息处理规则弹窗等形式向用户明示业务功能使用了来自第三方的个人信息，或未向用户明示第三方的个人信息来源。

8.4 未标识定推

APP 能够以个人信息处理规则弹窗等形式明示存在定向推送功能，页面中未显著区分定向推送服务。显著标识的方式包括但不限于：标明“个性化推荐”、“定推”、“猜你喜欢”等其他能显著区分的字样，或通过不同的栏目、版块、页面分别展示等。

8.5 未提供关闭选项

APP 以个人信息处理规则弹窗等形式明示存在定向推送功能，未提供便捷有效的退出或关闭个性化展示模式的选项，如拒绝接受定向推送信息，或停止、退出、关闭相应功能的机制。

9 APP 强制、频繁、过度索取权限

9.1 概述

APP强制、频繁、过度索取权限的行为包括不给权限APP退出或关闭、不给权限APP弹窗循环、申请无关权限、过度申请权限、频繁申请权限，出现上述任意一种行为，则判定为APP强制、频繁、过度索取权限。

9.2 不给权限 APP 退出或关闭

APP 运行时，向用户索取电话、通讯录、定位、短信、录音、相机、存储、日历等权限，用户拒绝授权后，APP 退出或关闭，拒绝注册或登录，或拒绝提供与申请权限无关的功能服务。

注：电话、通讯录、短信、录音、相机、相册、日历等基本功能软件的基本功能所对应申请的权限除外，如：电话申请拨打电话等相关权限及权限组。

9.3 不给权限 APP 弹窗循环

APP 运行时，向用户索取电话、通讯录、定位、短信、录音、相机、存储、日历等权限时，若用户拒绝授权后，APP 循环弹窗申请权限，使用户无法继续使用。

注：电话、通讯录、短信、录音、相机、相册、日历等基本功能软件的基本功能所对应申请的权限除外，如：电话申请拨打电话等相关权限及权限组。

9.4 申请无关权限

APP 未提供相关业务功能或服务，申请通讯录、定位、短信、录音、相机、日历、电话、存储等权限。

9.5 过度申请权限

APP 首次打开或运行中，未见使用权限对应的相关功能或服务时，提前向用户弹窗申请开启通讯录、定位、短信、录音、相机、日历、电话、存储等权限。

9.6 频繁申请权限

APP 频繁申请权限，具体场景包括但不限于以下方式：

- a) APP 运行时，在用户明确拒绝通讯录、定位、短信、录音、相机、日历、电话、存储、通知等权限申请后，向用户频繁弹窗申请与当前服务场景无关的权限，影响用户正常使用。
- b) APP 在用户明确拒绝通讯录、定位、短信、录音、相机、日历、电话、存储、通知等权限申请后，重新运行时，APP 向用户频繁弹窗申请开启与当前服务场景无关的权限，影响用户正常使用。

注：用户拒绝权限申请后，在非用户主动触发权限所涉及的业务场景的情况下，再次弹出权限弹窗即为频繁。

10 APP 频繁自启动和关联启动

出现下述行为，则判定为 APP 频繁自启动或关联启动：

- a) APP 未向用户明示未经用户同意，且无合理的使用场景自启动或关联启动其它 APP。
- b) APP 向用户明示但未经用户同意，自启动或关联启动其它 APP。
- c) APP 非服务所必需或无合理应用场景，自启动或关联启动第三方 APP。

- d) SDK 非服务所必需或无合理应用场景，启动或关联启动 APP。

11 欺骗误导强迫行为

11.1 概述

欺骗误导强迫行为包括信息窗口关不掉、欺骗误导强迫下载、安装、使用APP和欺骗误导强迫点击跳转，出现上述任意一种行为，则判定为欺骗误导强迫行为。

11.2 信息窗口关不掉

APP 在用户终端弹出广告或者其他与终端软件功能无关的信息窗口时，未以显著的方式向用户提供关闭或者退出窗口的功能标识，或提供虚假、无效、标识不明显的关闭选项。

11.3 欺骗误导强迫下载、安装、使用 APP

APP 欺骗误导强迫用户下载、安装、使用 APP，具体场景包括但不限于以下方式：

- a) APP 信息窗口页面，下载、安装、使用第三方 APP 时，未以显著方式明示，或未经用户主动选择同意，点击任意位置即自动下载、安装、使用第三方 APP。
- b) APP 信息窗口页面，通过“偷梁换柱”、“移花接木”等方式欺骗误导强迫用户下载、安装、使用第三方 APP，包括但不限于在未明示下载 APP 的情况下，通过“是否立即开始游戏”、“领取红包”、“手机卡顿”、“耗电太快”、“内存已满”等诱导方式。
- c) 用户暂停或取消非主动点击触发下载、安装 APP，关闭并重新运行本 APP 后，被用户暂停或取消下载、安装的 APP 自动恢复下载安装。
- d) APP 信息窗口页面，下载、安装、使用的 APP 与向用户所作的宣传或者承诺不符。

11.4 欺骗误导强迫点击跳转

APP 欺骗误导强迫用户点击跳转，具体场景包括但不限于以下方式：

- a) APP 以欺骗、误导或者强迫等方式向用户提供互联网信息服务或者产品。
- b) 未以显著方式明示或未经用户主动选择同意，APP 信息窗口页面，存在跳转、使用第三方的行为；
- c) APP 信息窗口页面，跳转、使用第三方时，存在欺骗误导强迫用户跳转的文字、图片或视频链接。

12 欺骗误导用户提供个人信息

非服务所必需或无合理场景，APP 广告页面或功能页面，通过积分、奖励、优惠等方式欺骗误导用户提供身份证号码、人脸、指纹等个人信息的行为，则判定为欺骗诱导用户提供个人信息。

13 应用分发平台上的 APP 信息明示不到位

出现下述行为，则判定为应用分发平台上的 APP 信息明示不到位：

- a) 应用分发平台下载页面所明示的 APP 的名称与下载安装后的 APP 名称不一致；
- b) 应用分发平台未明示所分发 APP 的真实完整有效的开发者或运营者信息；
- c) 应用分发平台明示的 APP 开发者或运营者信息与 APP 的隐私政策或用户协议等自声明中的开发者或运营者信息不一致；
- d) 应用分发平台未明示所分发 APP 的版本信息；
- e) 应用分发平台下载页面未明示所分发 APP 的安装及运行所需权限列表及用途。
- f) 应用分发平台下载页面未明示所分发 APP 的收集使用个人信息的内容、目的、方式和范围。

14 应用分发平台责任落实不到位

出现下述行为，则判定为应用分发平台管理责任落实不到位：

- a) 应用分发平台在所分发的 APP 分发前，未对其严格审核；
 - b) 未确保所分发 APP 的软件提供者、运营者、开发者身份及其联系方式真实有效；
 - c) 应用分发平台未及时处理违法违规软件。
-